

대 · 중소기업 동반진출 지원사업 업종별 동반진출협의회 운영기관 협약서

□ 협약당사자 : (관리기관장) 대 · 중소기업 · 농어업협력재단 (○○○ 사무총장)
(운영기관장) ○○○ (대표자 : ○○○)

□ 협의회명 : ○○○ 업종 동반진출협의회

□ 협약기간 : 20○○년 ○○월 ○○일 ~ 20○○년 ○○월 ○○일 (○○개월)

□ 지원금액 : 금 ○○○,○○○,○○○원 (정부 위탁지원금)

위 대 · 중소기업 동반진출 지원사업의 업종별 동반진출협의회 운영에 관하여,
관리기관과 운영기관은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조 목표

[별첨 2]의 업종별 동반진출협의회 사업계획서상의 과제 목표와 동일하다.

제2조 신의성실의무

본 협약에 의한 대 · 중소기업 동반진출 지원사업에 참여하는 운영기관은 신의를
가지고 본 협약, 대 · 중소기업 동반진출 운영지침(이하 ‘운영지침’ 이라 한다)
등 관련 규정이 정하는 바에 따라 최선의 노력을 다하여야 한다.

제3조 운영비의 지급

(1) 관리기관은 동반진출협의회 운영기관에게 다음과 같이 정부 위탁지원금을
지급하여야 한다. 다만, 정부의 예산 및 자금사정과 본 협약서 제7조에 따라
협약이 해약되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

◆ 정부 위탁지원금 : ○○○,○○○,○○○원

* 지급에 관한 사항은 운영지침에 따름

(2) 운영기관은 지급받은 정부 위탁지원금을 다른 사업 자금과 구분 경리하여 관리·집
행하여야 하며, 사업계획서에서 정한 비목별로 사용하되, 협약기간이 종료한 이후
에는 관리기관이 지정하는 회계법인을 통해서 정산을 실시하여야 한다. 본 과제
이외의 다른 용도로 사용하여서는 아니된다.

제4조 중간 및 결과보고

- (1) 관리기관은 효율적인 협의회 운영을 위하여 운영기관에게 중간점검을 실시할 수 있다.
- (2) 운영기관은 협약기간 종료일부터 30일 이내에 관리기관에 협의회 운영 결과보고 및 회계정산보고서를 공문으로 송부하여야 한다.
- (3) 관리기관은 필요한 경우 운영기관에게 결과보고 및 증빙자료 내용의 보완 또는 수정을 요구할 수 있다.
- (4) 운영기관은 관리기관이 요구하는 바에 따라 결과보고 및 증빙자료 내용을 보완 또는 시정하여야 한다.

제5조 관계 자료의 제출 등

- (1) 운영기관은 관리기관 또는 동 사업 총괄기관 및 소속직원의 수시점검, 관계서류의 열람, 관계 자료의 제출 요청에 성실히 응하여야 한다.
- (2) 운영기관은 본 사업으로 발생한 참여기업의 수출실적 등 결과물이 있을 경우 결과보고 제출 시 보고하여야 하며, 사후 1년간 관리기관에서 요청하는 사후성과 및 수출실적 제출에 협조하여야 한다.
- (3) 운영기관은 폐업, 인수합병 등이 발생 경우 즉시, 관리기관에 관련 자료를 제출하여야 한다.

제6조 협약의 변경 및 해약

- (1) 관리기관과 운영기관은 협의하여 본 협약의 내용과 사업계획서의 내용을 변경할 수 있다.
- (2) 관리기관과 운영기관은 상대방이 아래의 각 호에 해당하는 중대한 위반을 하였을 경우에는 각각 본 협약을 해약할 수 있다.
 - 가. 운영기관의 대표자 및 책임자 등 본 협약에 의한 사업을 수행함에 있어 보고서 미제출, 정부 위탁지원금 부정사용 등 중대한 협약위반으로 계속수행이 곤란하다고 판단되는 경우
 - 나. 사업 진행이 지연되거나 정지상태가 되어 소기의 목표를 기대하기 곤란하거나, 사업수행자가 사업을 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우
 - 다. 사업수행자가 사업수행을 포기하고자 하는 경우
 - 라. 사업수행자에게 천재지변, 부도·회생계획의 불인가·폐업, 대표자의 채무불이행 등 중대한 사유가 발생하여 사업의 계속수행이 불가능 하거나 계속수행할 필요가 없다고 인정되는 경우
 - 마. 정당한 사유 없이 사업 결과보고를 1개월 이상 지체하거나 허위로 작성하여 제출한 경우
 - 바. 기타 중대한 사유로 인하여 사업수행이 불가능하거나 불필요하다고 인정하는 경우

- (3) 운영기관은 본 협약이 해약되었을 경우 사업비의 사용을 즉시 중지하고 제3조에 의거 지급받은 정부 위탁지원금의 집행내역과 사용 잔액을 관리기관에게 지체없이 보고하여야 하며, 관리기관의 정산결과에 따른 환수결정액을 관리기관의 통보일로부터 30일 이내에 관리기관이 지정하는 계좌로 입금하여야 한다.
- (4) 관리기관은 운영기관에게 참여제한 등 제재 조치를 취할 수 있다.

제7조 관계법령의 준수

- (1) 운영기관은 본 사업 수행함에 있어서 대·중소기업 동반진출 지원사업 운영 지침 및 보조금 관리에 관한 법률 및 동법 시행령·시행규칙, 중소벤처기업부 보조사업 관리규정 등 준용규정을 준수하여야 한다.
- (2) 관련법령 및 규정이 개정되거나 기타 본 협약을 규율하는 새로운 법령 등이 제정되는 경우에는, 관리기관의 서면에 의한 고지로서 협약 변경 절차에 갈음 하며, 변경된 규정은 별도의 협약 변경 절차 없이 본 협약의 내용으로 인정된다.
- (3) 운영기관이 본 협약의 내용 또는 상기 관계법령 등을 위반하였을 경우, 관리기관은 운영기관 또는 기타 관련된 자에 대하여 제재조치를 취할 수 있다.

제8조 협약의 효력 및 해석

- (1) 본 협약은 쌍방이 서명 날인한 날로부터 유효하다.
- (2) 제1항부터 제2항에 따른 협약해지 유무와는 별도로 운영기관의 귀책사유로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 관련 에 따른 손해배상 책임을 진다.
- (3) 본 협약서에 명기되지 않은 사항 또는 협약서의 해석에 이의가 있을 경우에는 쌍방의 합의를 원칙으로 하되, 합의가 어려운 분쟁에 대해서는 관리기관 소재지의 관할법원으로 정한다.

[별첨 1] 업종별 동반진출협의회 신청서 및 운영계획서

[별첨 2] 대·중소기업 동반진출 지원사업 운영지침

[별첨 3] 업종별 동반진출협의회 운영기관 사업비 통장사본(잔액 0원 또는 신규 개설)

2000년 00월 00일

00000
대표이사 000
서명 또는 직인

대·중소기업·농어업협력재단
사무총장 000
서명 또는 직인